签约作品合作协议

甲方：海南今日头条科技有限公司

法定代表人：杨超

联系地址：北京市海淀区北三环西路 27 号方恒时尚中心 1 层小邮局

乙方（真实姓名）：蔡逸哲

笔名：随梦定则

身份证号码：653124200012154215

联系住址：重庆复兴街道丰和路 455 号

联系电话：18139661215

电子邮箱：2315911252@qq.com

甲乙双方经友好协商，自愿就乙方的原创作品《我和我：遇见》（以下简称“签约作品”或“授权作品”）与甲方签署本协议，以及签约作品发布等事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

1.签约作品及版权约定

1.1 本协议项下的签约作品指乙方拥有全部著作权，内容完整并符合国家相关法律法规要求的中文作品（包括中文简体版、繁体版、外语翻译为中文的译文版。为避免疑问，签约作品也包含作品的名称、乙方提供的/自主上传至甲方平台的简介、文字内容及连载作品的全部未发布章节或内容），以及其正传、前传、后传、番外以及乙方根据签约作品相关人物、故事而创造的后续、旁支、同人和系列作品。若签约作品为非中文版作品，本协议自始无效，甲方可通知乙方后，下架对应签约作品。

1.2 自本协议生效之日起，乙方将其原创作品《我和我：遇见》在全球范围内的著作权（包括但不限于信息网络传播权、复制权、发行权、汇编权、改编权、翻译权、展览权、放映权、广

播权、摄制权、无线运营权、通过各类手持阅读终端进行复制、发行的权利、版式设计权、许可权等相关法律法规所规定的各项权利）及上述权利的转授权独家授予甲方。同时，乙方授予甲方签约作品的署名权、发表权、修改权和保护作品完整权。本条独家授权是指乙方将签约作品独占许可给甲方自行使用或转许可第三方使用，而排除乙方自行或者再行许可、转让给任何第三方使用（含财产权利与人身权利）。

1.2.1 数字发行：乙方将签约作品在全球范围内数字形式的信息网络传播权（包括但不限于通过在网站、客户端、小程序、快应用及其他互联网产品、渠道、平台进行发表和/或连载发布以有线或者无线方式或以电脑、光盘、手机、PDA、电子阅读器、智能终端等作为载体的电子信息存在形式等）、复制权、发行权等权利独家授予甲方。甲方有权采用 TTS（Text to Speech）等人工智能合成技术对签约作品进行复制、传播和使用，向用户提供包括机器朗读功能或语音转换后的音频作品等方式的听书服务。

1.2.2 改编：乙方将签约作品以签约作品或作品素材为基础创作包括但不限于图书、画本、漫画、剧本、有声书、广播剧、院线电影、网络电影、电视剧、网络剧、短视频、竖屏短剧、互动剧、舞台剧、话剧、动画电影、动画剧集、动画短剧、游戏及 VR 程序以及其他形式作品等改编权利独家授权予甲方。为免疑义，被授权方基于行使上述授权权利改编创作的新作品（包括但不限于有声读物、影视作品等）相关著作权、录制者权、表演者权以及其他全部合法权益不受授权期限的限制。

1.2.3 纸质出版：乙方将签约作品在全球范围内的简、繁体中文纸质图书的制作、出版、改编、汇编、复制、发行、翻译（包括翻译成各种文字和语言）等与纸质图书种关的所有财产权利独家授权予甲方。

1.2.4 衍生商品：乙方将签约作品及作品元素开发和创作包括但不限于纪念品、服装、玩具、文创等衍生商品的权利独家授权予甲方，该等衍生商品的所有权归属于甲方。

1.2.5 衍生开发：乙方独家授权甲方享有基于签约作品名称、作品角色、章节、剧情、道具和背景等进行包括但不限于 VR 程序及终端、沉浸式演出、主题店面和主题公园等各种商品化开发的权利，同时以上各类衍生产品的著作权及其他财产性权利均归属于甲方。

1.2.6 签约作品元素：指签约作品内所具有的包括但不限于作品名称、作品内人物名称、作品内角色名称、武功秘籍/锦囊妙计/仙丹妙药/奇门遁甲/神兵利器等标识性要素、对白、旁白、宣传标识等元素。乙方同意甲方免费独家享有签约作品元素作为商标使用在相关商品上的权利，甲方有权或授权第三人对签约作品元素提出相关知识产权注册申请并获得相应的完整权利，在注册商标期间产生的所有费用均由甲方承担，乙方同意为甲方和/或甲方关联公司的注册申请提供必要的支持和便利。乙方认可甲方和/或甲方关联公司对签约作品元素享有竞争利益，甲方和/或甲方关联公司有权对损害竞争利益的行为，采取诉讼等方式进行维权。

1.2.7 翻译权：乙方将签约作品的全语种的翻译权（含转授权、维权权利）独家授予甲方。甲方可自行或转许可第三方使用签约作品的翻译权，并有权在全球范围内使用翻译作品的信息网络传播权（包括但不限于通过在网站、客户端、小程序、快应用及其他互联网产品、渠道、平台进行发表和/或连载发布以有线或者无线方式或以电脑、光盘、手机、PDA、电子阅读器、智能终端等作为载体的电子信息存在形式等）、复制权、发行权、改编权等权利。甲方有权采用 TTS（Text to Speech）等人工智能语音合成技术对翻译作品进行复制、传播和使用，并向用户提供人工智能语音朗读、或语音转换后的音频作品的听书服务。

1.3 乙方同意甲方为签约作品的线上、线下推广在甲方平台或甲方授权的第三方平台合理使用乙方笔名、姓名或艺名等对外署名以及个人形象（包括乙方艺术形象、表演形象、广告形象、平面形象以及肖像等），但甲方使用乙方个人形象时应当事先告知乙方并取得乙方同意。

1.4 上述授权的授权期限自本协议生效之日起至 2046 年 1 月 1 日 止。授权期限届满前 30 日内任何一方未提出书面异议，授权期限自动顺延一年；一方提出异议的，双方友好协商后另行签订合作协议或出具授权书。

1.5 甲方的授权使用平台：指甲方及甲方关联方拥有或实际运营、与第三方合作开发或合作运营的平台，包括但不限于：（1）甲方及甲方关联方拥有或实际运营的“番茄免费小说”（番茄小说）、“番茄畅听”、“红果小说”、“番茄畅听音乐版”、“今日头条（各个版本）”、“抖音”、“西瓜视频”等网站及相应网站下属子页面、移动/PC/车载等客户端软件、互联网电视应用软件及其他形式的软件，及各个软件对应的小程序/快应用/API/SDK/H5/APK、及其他形式的软件/程序/应用等（以下统称为“关联方平台”）；（2）甲方及甲方关联方授权第三方或与第三方合作开发/运营的平台，包括但不限于：甲方及甲方关联方以 SDK/API/H5/APK 等技术方式，授权第三方或与第三方合作开发/运营的网站及相应网站下属子页面、移动/PC/车载等客户端软件、互联网电视应用软件及其他形式的软件，及各软件对应的小程序/快应用/API/SDK/H5/APK 及其他形式的软件/程序/应用等（以下统称为“外部第三合作平台”）。

1.6 乙方将与甲方充分沟通并协商一致确定作品大纲并承诺签约作品的后续情节将按照作品大纲完成，签约作品完稿字数应在【5】万字在【1000】万字之间，乙方应按协议约定按时按量交稿。甲方根据法律法规或监管要求或市场销售反应或甲方实际业务发展要求乙方提前完结的，以甲方另行通知为准。

2.稿酬结算及支付

2.1 本协议有效期内，甲乙双方就签约作品的收益约定如下：

2.1.1 数字发行及分销收益

（1）与关联方平台合作的数字发行及分销收益：乙方收益=甲方当期获得的净收益的 50%+创作补贴。（前述分成收益和创作补贴均为含税收入）。其中：

甲方获得的净收益是指：甲方将授权作品在全球范围内的信息网络传播、或数字发行通过单点阅读、会员阅读、免费阅读以及 TTS 听书数字发行等权利，授权给关联方平台之后从关联方获得的分成总收益。

创作补贴：是指甲方根据平台运营状况及乙方创作情况而给予的具有激励性质的额外补贴，但具体补贴金额和补贴标准由甲方根据实际情况自行确定。

（2）与外部第三方合作平台数字发行及分销收益：乙方收益=甲方当期获得的净收益的 50%。其中：

甲方净收益是指：甲方将授权作品在全球范围内的信息网络传播、或数字发行通过单点阅读、会员阅读、免费阅读以及 TTS 听书数字发行等权利，授权给外部第三方合作平台之后从外部第三方获得的分成总收益。

2.1.2 基于本协议第 1 条 1.2.3 款所载之签约作品的纸质图书出版发行在甲方的授权使用平台所产生的和/或因授权许可分销至第三方平台所产生的全球范围内的其他著作权实际净收益：

乙方收益 = 甲方当期获得的实际净收益的【50%】，前述分成收入为含税收入。

2.1.3 基于本协议第 1.2 条所载之签约作品的其他改编权及衍生权利（含基于改编、衍生产品及其他衍生开发）、商标及其他知识产权商业化等自主开发所产生的和/或因授权许可分销至第三方平台所产生的全球范围内的实际净收益：乙方收益 = 甲方当期获得的实际净收益的【50%】，前述分成收入为含税收入。

2.1.4 上述 2.1.1、2.1.2、2.1.3 条所述的所述当期指每一结算周期。实际净收益是指扣除渠道费和平台成本费用（包括但不限于营销成本（如有）、制作成本、宣发成本、运营成本等）后的净收益。其中会员阅读产生的收益是指因会员充值付费产生的收入按照会员有效期以及用户对书籍消费情况确认每本会员书籍当月所产生的会员收益；免费阅读产生的收益是指在签约作品详情页或阅读页等位置添加广告所收取的广告费。TTS 听书收益指授权作品 TTS 听书服务获得的广告收益。乙方同意并认可，广告收益及会员收益可能会随着市场供需情况、商业化变现效率的变化而有所更新，且根据不同平台的用户活跃度、广告浏览量等因素，同一部授权作品在不同平台显示的收益可能会有所差异。上述收益、成本等数据以甲方平台统计为准。

2.1.5 甲乙双方可以根据运营情况，在双方一致同意的情况下，可调整分成收益结算标准（含分成比例）。乙方同意，甲方有权选择以一次性买断的方式而非前述分成方式向乙方结算本款约定的款项，该买断价格届时以甲方和乙方确认的为准。如签约作品收益不足以覆盖各项费用成本时，因此产生的亏损由甲方承担。

2.2 结算方式

2.2.1 核算时间：甲方在收到用户/第三方提供服务的款项后再与乙方进行结算。甲方对乙方的结算周期为 1 个自然月（即按公历自然月计算，每月 1 日零时至当月最后一天 24 时整为一个结算周期），结算数据以甲方统计的数据为准。如乙方利用任何技术手段、工具或以任何其他作弊手段（以甲方及传播签约作品平台的反作弊机制判断为准）以获取稿酬，甲方有权拒绝支付该等作弊数据对应的稿酬，并有权单方终止本协议。乙方如对甲方数据有异议，应在甲方提供结算数据后 3 日内书面提出，逾期则视为乙方认可甲方数据。对于乙方存有异议的数据，双方应在乙方提出异议后的 3 日内完成核对及最终确认，如双方无法达成一致，则以前述甲方统计的数据为准，作为双方最终确认的有效数据。

2.2.2 支付时间：签约作品正式在甲方平台和/或第三方平台上线 1 个自然月后，双方进行首次支付，即对于双方确认无误的数据，甲方于次月月底前（节假日顺延）向乙方支付第一个自然月的稿酬金额，之后依此类推。但若一个结算周期内累计未结算的乙方稿酬不足人民币 100 元（大写：人民币壹佰元整）的，甲方可暂不予结算，直至累计未结算稿酬达到 100 元（大写：人民币壹佰元整）。

2.3 乙方收款信息如下：

收款人姓名：蔡逸哲

收款人身份证号：653124200012154215

联系电话：18139661215

银行卡号：6213323200001648947

开户银行名称（支行）：中国银行重庆市分行北碚支行

乙方保证其所提供的收款信息均真实有效，如因乙方提供信息有误而产生的任何损失，由乙方自行承担。

2.4 甲乙双方应按中国法律之规定，由甲方代乙方缴纳个人所得税，将剩余款项支付至乙方指定的银行账号中或通过双方共同确认的其他方式进行支付。

2.5 甲乙双方均认可和理解数字作品销售收入金额具有不确定性，甲方并不向乙方保证可分配收益金额。除本协议约定的稿酬外，乙方不再向甲方主张其他任何费用和/或收益。

2.6 对于甲方向用户退款的部分如已支付乙方的或乙方违反本协议需要向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从尚未支付给乙方的款项金额中直接扣除该等金额的全部或部分。

3.双方权利与义务

3.1 甲方权利与义务

3.1.1 乙方在甲方平台和/或第三方平台上发布的签约作品，甲方应为乙方署名（真名或笔名），具体署名名称由甲方确定。同时，甲方可基于法律法规、平台规则、业务发展的需求对乙方笔名或签约作品名称或封面进行修改/更换，但应及时通知乙方（包括但不限于站内信、邮件、微信等方式）。如有需要的，乙方应当自甲方提出要求后 3 个工作日内配合甲方补充出具纸质版变更笔名/作品名称声明书等相关授权文件。

3.1.2 乙方签约作品或作品大纲交付后，甲方有权对乙方作品内容的合法性和正当性等进行审查，但甲方审查并不代表对授权作品内容的合法性、正当性负责。若作品内容违法违规、违反社会公序良俗、侵犯第三人合法权利、存在抄袭行为或不符合甲方平台用户协议、活动/平台规则或内容审查规则的（以下统称“签约作品不合格”），甲方有权自主选择对授权作品推迟上架、永久下架或平台自行/授权第三方删除、修改签约作品中不合格内容，或与乙方沟通由乙方在合理时间内进行修改，同时，甲方有权不予支付后续款项等任何费用且不影响甲方的其他追责权利；如甲方选择通知乙方修改不合格作品的方式，乙方不同意修改、在甲方通知的合理时间内未修改或修改后仍不能满足甲方需求的，甲方有权终止本协议，要求乙方承担相应的违约责任。

为免异议，本协议所述抄袭指根据甲方平台规则或一般判断原则认定为抄袭，包括乙方抄袭本人或其他第三方，发布于任何平台（包括甲方平台）的任何其他作品。

3.1.3 甲方享有签约作品独家维权的权利，如签约作品遭受第三方侵权时，甲方或甲方授权第三方有权采取法律等措施维护甲乙双方的权益，乙方应予以配合，维权成本全部由甲方承担，维权所获收益全部归甲方所有。

3.1.4 甲方有权积极拓展版权合作模式，以获得更多渠道、更多形式的版权合作，合约期间作品如获得出版、发行、改编或衍生品开发等，甲方有权在图书、音像制品、音频、视频、衍生品和宣传物料等上标注甲方平台 logo 或植入甲方品牌信息。

3.1.5 甲方有权根据市场形势决定签约作品销售价格、付费章节或以授权及转让的方式将其著作权处分给第三方。为提升签约作品的知名度，甲方可视情况对乙方及签约作品进行适当的宣传和推荐。甲方为乙方提供签约作品的推荐方式、频率等具体操作模式由甲方自行决定，必要时可以代为注册/使用乙方在头条、抖音、番茄小说、番茄免费小说等甲方的授权使用平台的账号发布宣传内容。

3.1.6 为更好的保证作品质量，甲方有权与乙方充分沟通并要求乙方在合理期限内（以甲方通知的期限为准）对签约作品不足之处（包括但不限于无故断更，注入大量无意义章节，主要情节走向、人物特点及人物关系等偏离作品大纲既有设定、前后文无法衔接、凑字数、违反甲方平台规范等）进行修改，乙方应当积极配合。若乙方超过合理期限仍未将签约作品修改至符合甲方的质量要求的状态，甲方有权下架签约作品。

3.1.7 甲方有权自行或委托第三人以授权作品的人物、剧情、道具、背景等为基础，创作授权作品以外的含有授权作品内容要素的作品(即“同人作品”)，甲方根据本条约定所创作出的所有作品著作权排他的归属于甲方所有，甲方可以根据自己的需求对该作品进行各种商业开发和运营而无需再征得乙方许可，同人作品的收益分成方式，由双方届时另行协商确定。

3.1.8 甲方出于内部业务重组的需要，在书面通知乙方后，可将本协议的权利义务整体或部分转让给甲方的关联公司。

3.1.9 同等条件下甲方享有乙方所创作新作品的优先签约权。

3.1.10 甲方有权根据法律法规或监管要求或市场销售反应或甲方实际业务发展需要要求乙方提前完结作品并指定作品完结字数，乙方应当在甲方通知的指定作品完结字数内完成作品。若乙方未在甲方指定完结字数内完稿的，甲方有权停止向乙方提供更新作品功能，并有权停止向乙方支付超出指定完结字数部分的稿酬。

3.2 乙方权利与义务

3.2.1 乙方有权按照本协议的约定获取相应的稿酬。

3.2.2 乙方承诺将符合甲方要求的作品稿件提交给甲方，作品经甲方审核后方可上架传播、销售。除本协议另有约定外，签约作品上架后，乙方应保持创作速度并保证作品完结；连续超过2个月未更新的（以下简称“断更”），甲方有权下架断更签约作品。

3.2.3 本协议为独家授权，乙方不得以自行使用，亦不得直接或间接的方式许可他人发表、发行、复制、使用、传播与签约作品相同或实质性相似的作品，或以其他方式侵害甲方享有的签约作品著作权。

3.2.4 乙方保证其提供的签约作品内容不侵犯任何第三方的合法权益(包括但不限于知识产权、肖像权、名誉权、商业秘密或个人隐私等）、不泄露国家机密或违反国家的法律法规，并且不得含有包括但不限于以下内容：

1)反对宪法所确定的基本原则的；

2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权、破坏国家统一的；

3)危害国家荣誉和利益的；

4)煽动民族仇恨，民族歧视，破坏民族团结的；

5)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和愚昧迷信的；

6)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

7)发布淫秽色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

8)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

9)法律、行政法规禁止的其他内容的。

3.2.5 乙方保证签约作品不会使甲方招致任何索赔、诉讼、仲裁、国家相关机关处理或第三方的权利主张或其他纠纷。乙方保证甲方根据本协议对签约作品的使用无须另行取得任何第三人的同意并无须另行向任何第三方支付费用。

3.2.6 乙方应当协助甲方对签约作品进行宣传推广，且不得发布、实施任何有损于权利人、甲方和/或甲方授权的第三方平台的言论和行为。乙方同意，甲方及甲方关联公司、合作方有权以宣传、推广授权作品或甲方及关联方、合作方平台/产品之目的，自行或委托第三方基于授权作品及作者信息（包括但不限于：作品中文字描述的任意部分、作品名称、章节名称、人物/场景/道具等作品中的任意元素、作品封面/扉页/插图、作者姓名/笔名/艺名、作者肖像、作者声音）创作/制作文字内容、图片美术内容、图文内容、图文解说内容、视听内容、音频内容（包括但不限于滚动字幕、动漫、动画、表情包动态漫、真人短剧、广播剧等任何形式）的宣推素材/内容，于线上、线下以甲方及甲方关联方、合作方认为适宜的渠道及方式在全球范围内投放。如宣推素材/内容为短视频或广播剧形式，则单个短视频或广播剧时长不超过【5】分钟，宣推素材/内容累计使用授权作品内容的比例不超过授权作品全部内容的 30%。 双方确认，甲方及甲方关联公司、甲方合作方仅为宣传、推广授权作品或甲方及关联方、合作方平台/产品之目的创作/制作并投放本条约定之宣推素材/内容，不得直接将宣推素材/内容进行售卖并收取授权许可使用费，甲方及甲方关联方、合作方无需为此向乙方支付任何费用。 为避免歧义，上述宣推素材/内容的知识产权及相应维权权利归甲方享有。

3.2.7 乙方确认对于终端用户已经阅读的签约作品，用户有权按照阅读时获得的权限使用签约作品，无论签约作品授权期限届满或协议终止等任何情况，乙方均应保证已阅读签约作品的用户的权益，甲方有权将签约作品保留在用户的个人书架内或以其他方式保证用户可继续使用、阅读签约作品的全部内容。

3.2.8 经甲方明确书面同意，乙方可以自己的名义与第三人接洽签约作品出版、改编和衍生版权合作机会，可积极促成甲方与该合作方达成签约。在不与签约作品已有合作方权利冲突的前

提下，乙方引荐的第三人就签约作品享有同等条件下与甲方优先合作的权利。乙方在上述接洽中应当遵守本协议关于保密和授权的相关约定。

3.2.9 乙方承诺不做出歪曲、诋毁、损害甲方及其关联方、甲方平台形象或甲方平台中其他签约作者、作品的行为。乙方不得在任何平台或渠道(包括但不限于网站、微博、博客、QQ 平台、微信平台、读者作家聚会等)发布歪曲、诋毁、损害甲方及其关联方、甲方平台形象或者可致使他人对甲方及其关联方、甲方平台形象产生任何消极影响或负面印象的言论。

4.违约责任及合同解除

4.1 乙方违反本协议的约定且在甲方出具书面通知之日起 7 个自然日内未实施有效措施加以改正的，甲方有权以书面通知单方解除或终止本协议，同时，无论本协议是否解除，甲方均有权主张乙方向甲方支付违约金和赔偿金，赔偿范围包括甲方已支付的全部稿酬、甲方直接和间接损失及诉讼费、律师费等费用。

4.2 本协议签订后，乙方违反本协议第 1 条关于独家授权的约定自行或授权第三方行使上述权利的，甲方有权以书面通知单方解除或终止本协议，同时，无论本协议是否解除，甲方均有权主张乙方向甲方支付违约金和赔偿金，赔偿范围包括甲方已支付的全部稿酬、甲方直接和间接损失及诉讼费、律师费等费用。

4.3 如因乙方的签约作品不合格，包括但不限于存在权利瑕疵、侵犯第三方的合法权益、存在抄袭行为、内容违法违规、违反甲方平台线上协议/规则等，甲方有权以书面通知单方解除或终止本协议，同时，无论本协议是否解除，甲方均有权要求乙方向甲方支付违约金和赔偿金，赔偿范围包括甲方已支付的全部稿酬、甲方直接和间接损失及诉讼费、律师费等费用。若由于签约作品存在前述违法、违规、违约行为导致甲方、甲方平台或第三方平台遭受损失或陷入诉讼、争议或处罚，由乙方出面解决并承担全部责任。

4.4 为保证用户阅读权益，乙方违反本协议第 3.1.6 条关于内容质量要求，且经甲方书面提出意见后 7 个自然日（下称“通知到期日”）内仍未改正至符合甲方提出的质量标准的，甲方除有权按照第 4.1 条的约定追责外，甲方有权自通知到期之日起停止甲方稿酬的支付直至经双方一致确认改正完成后开始重新计算稿酬。

5.保密条款

5.1 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本协议的任何内容、本协议的签订及履行情况，以及通过签订和履行本协议而获知的对方及对方关联公司的任何信息。

5.2 如果任何政府、司法部门、或证券机构依据法律、法规、条例、规定或命令要求披露保密信息，则接收方应当在知晓该等强制性要求后立即通知披露方，以使披露方可寻求有关该保密信息的保护性裁定。接收方应尽可能在法律允许的范围内采取对披露方影响最小的方式对相关保密信息进行披露。在可能的情况下，接收方应为披露方争取就该等强制性要求进行抗辩的机会。

5.3 接受方应以不低于对待自己的保密信息的谨慎程度妥善保管和使用披露方的保密信息。

5.4 本协议有效期内及期满后，本保密条款长期具有法律效力。以上保密条款不因本协议的解除、终止、撤销、无效而失效。

5.5 如一方违反任何保密条款约定均属违约，违约方向守约方支付违约金人民币 50 万元，如违约金不足以弥补守约方损失的（含利润/预期收入损失）及其合理支出的，违约方还应当承担赔偿责任。

6.不可抗力

6.1 任何一方无须对可归因于不可抗力事件的不履行或延迟履行承担责任。但受不可抗力事件影响的一方应在通知可能的情况下立即通知对方。

6.2 本协议所述 “不可抗力”是指（i）受影响一方不能控制的，（ii）无法预料或即使预料也不能避免的，（iii）于本协议签订日期后出现的及（iv）妨碍该方完全或部分履行本协议的任何事件。该等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震或其它自然灾害、大规模流行性疾病、罢工（公司员工罢工除外）、骚动、暴乱及战争（不论曾否宣战）、政治风险（包括但不限于政府行为、国家法律或政策的突然变动）等。鉴于互联网之特殊性质，不可抗力亦包括下列影响互联网正常运行之情形：（i）黑客攻击；（ii）电信部门技术调整导致之重大影响；（iii）因政府管制而造成之互联网暂时关闭；（iv）经合理防护仍无法避免的病毒侵袭。

6.3 一旦不可抗力已经停止，受影响的一方应及时通知另一方，且应恢复履行本协议项下的义务。

7. 通知

7.1 按本协议约定由任何一方发给其他方的任何通知或者书面文本，应以电子邮件、特快转递、番茄作家助手 APP、番茄小说网等甲方平台的站内信、公告或当面形式发出。如采用电子邮件送达的，发送成功回执所示之日即视为送达之日、如采用特快专递方式，物流显示签收之日即

视为送达和收到之日。如果联系方式之任何一项发生变更，一方应在变更后 3 日内将书面告知另一方。

7.2 本协议中双方约定使用电子邮件方式进行通知/确认的各类事项，甲乙双方确认以如下电子邮箱为准：甲方电子邮箱地址尾缀为：（@bytedance.com）；乙方电子邮箱地址详见协议文首，若发生任何变更，任何一方应提前与对方书面沟通确认。

7.3 乙方确认本协议之首页所列联系方式（地址、邮箱和电话）为本人专属且真实、有效。若乙方联系方式填写不当或更改未能及时告知，且甲方在核查后仍无法联系的，后果由乙方自行承担。

8.法律适用、争议解决

8.1 本协议的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。甲方因本协议或与之相关的一切争议、权利主张或其他事项，均适用中华人民共和国法律。

8.2 双方发生的一切争议，应友好协商，如协商不成的，应提交本协议签署地即北京市海淀区人民法院管辖。

9.其他

9.1 本协议自甲方盖章乙方签字之日起生效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 本协议有效期限与签约作品授权期限一致。

9.2 本协议附件与协议主体具备同等法律效力。本协议未尽事宜由双方协商后签订书面补充协议解决，该补充协议为本协议有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

9.3 如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，不影响本协议的其余条款的效力，其余条款仍然有效并且对双方均有约束力。

9.4 反商业贿赂条款

9.4.1 本协议所指的商业贿赂是指乙方为获取与甲方的合作及合作的利益，乙方给予甲方员工的一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

9.4.2 不正当利益：乙方不得向甲方任何员工及关联人员提供、给予（赠予或非公允价值给予）合作业务范围外的直接或间接的任何利益，包括但不限于：明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、股份、红利、礼金、礼品、娱乐活动票券，特别折扣或样品，乙方支付的旅行、餐饮、娱乐、合作业务衍生利益或其他物质利益和非物质性利益。

9.4.3 若乙方违反上述约定行为之一，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同，同时乙方应向甲方支付 10 万元违约金或者本协议所涉金额的 50%作为违约金，两者以高者为准。乙方应于甲方发现违约行为之日起 5 个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除。对于乙方，无论是主动还是被动向甲方员工及其关联人员提供不正当利益的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方将根据实际情形进行考量给予乙方继续合作的机会和/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权。如乙方违反本协议约定，甲方保留一切追究乙方民事及/或刑事法律责任的权利。

9.4.4 如果在业务合作中发现任何违反或者试图违反反商业贿赂协议以及任何关于反商业贿赂、反贪污、反腐败的法律法规以及甲方制度的行为，乙方可向甲方举报。对于任何举报行为和举报者，甲方予以保密，并对于真实有效的举报行为和举报者，在被举报事件查证属实后，甲方根据公司制度以及被举报事件的具体情况，给予举报人 1 万元至 100 万人民币的奖励。

9.4.5 甲方专用接收举报投诉的邮箱为： clean@bytedance.com。

（以下无正文，为签署页）

甲方：海南今日头条科技有限公司 （甲方在此处盖章）

乙方（签字）： （乙方在此处签字）

蔡逸哲

签约日期：20260101

签署地：北京市海淀区

附件：

1、签约作者信息表

2、签约作品授权书

附件 1：　　签约作者信息表

真实姓名	蔡逸哲
身份证件号码	653124200012154215
笔名	随梦定则
番茄小说网 ID 号码	1153818214545531
签约作品名称	我和我：遇见
签约作品 ID 号码	7585240896187141144
固定电话/手机	18139661215
电子信箱	2315911252@qq.com
QQ/MSN	2315911252
通信地址	重庆复兴街道丰和路 455 号

银行卡账号（户名与签约身份证姓名统一）	6213323200001648947
开户行名称（具体到支行）	中国银行重庆市分行北碚支行

本人保证上述信息均真实有效，因上述信息失实或上述信息变更而本人未及时书面通知甲方所引起的一切问题由本人自行承担。

签字（手写）：_蔡逸哲_（请在此处签字）_

附件 2：签约作品授权书

授权人：蔡逸哲

被授权方：海南今日头条科技有限公司

本人蔡逸哲，笔名：随梦定则、番茄小说网 ID 号码：1153818214545531 、身份证号：653124200012154215 系《我和我：遇见》（下统称“签约作品”）的作者，拥有该作品的著作权。

为促进数字作品合法使用与传播，本人现授权被授权单位及其关联公司（以下统称“被授权方”）对本作品享有全球范围内的著作权（包括但不限于信息网络传播权、复制权、发行权、汇编权、改编权、翻译权、展览权、放映权、广播权、摄制权、无线运营权、通过各类手持阅读终端进行复制、发行的权利、版式设计权、许可权等相关法律法规所规定的各项权利）及上述权利的转授权独家授予被授权方。同时，本人授予被授权方签约作品的署名权、发表权、修改权、保护作品完整权。被授权方有权自行修改签约作品名称或本人笔名（变更后应及时告知本人），以被授权方平台变更后的为准。本人确认并同意本授权书所载全部授权均包括了排除本人于本授权书签署后自行行使或转让、授权上述权利与第三人。

自授权起始之日起，被授权单位及/或其关联公司在授权期限内基于本授权书获得的各项权利受到他人任何形式的侵犯的，授权人授权被授权单位及/或其关联公司以自己之名义或授权第三方以第三方之名义单独维权,维权形式包括但不限于监测侵权、发送维权函、投诉、申请证据保全、财产保全、行政举报、提起诉讼或仲裁、上诉、申请执行、达成调解、和解等进行维权并获得赔偿，被授权方的上述维权权利期限至所涉纠纷全部解决完毕，该项维权权利应当是独家的，授权人在授权期限内针对授权权利不再自行或另行委托、授权第三方对侵犯被授权单位及/或其关联公司在本授权书项下所获授权权利的行为行使维权权利。授权人应积极配合被授权方的维权行为，提供被授权方进行维权所需要的版权证明文件。被授权单位及/或其关联公司自行承担维权成本，并享有因开展维权事物所获得的一切维权收益。

本人保证：本人是签约作品的著作权人并享有合法的版权与转授权，不违反国家相关法律法规等的强制性规定，亦未侵害任何第三方的合法权益。

授权期限：自授权之日起至 2046 年 1 月 1 日止。

授权人：_(签字在此处签署)_ 蔡逸哲

授权日期：20260101